

1505230-46.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/08/2022

... pela região conhecida como ponto de tráfico de entorpecentes, surpreenderam o denunciado na posse de drogas e dinheiro.

É da inicial que o denunciado confessou a traficância e afirmou que ganhava R\$200,00 (duzentos reais) por dia. Na distrital ratificou a confissão, acrescentando que estava no tráfico em razão do desemprego.

Em audiência de custódia realizada em 05 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 1505230-46.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505230-46.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2060529/2020 - 43º D.P. CIDADE ADEMAR, 10357629 - 43º D.P. CIDADE ADEMAR,

617/20/243 - 43º D.P. CIDADE ADEMAR, 2060529 - 43º D.P. CIDADE ADEMAR, 617/20/243

- 43º D.P. CIDADE ADEMAR

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

WILKER VLADEMIR ROCHA NAZARIO

Juiza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

WILKER VLADEMIR ROCHA NAZARIO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo a denúncia (fls. 01/03), no dia 04 de março de 2020, por volta das 13h20, na Rua Belarmino Belisario de Araujo, nº 100, Pedreira, nesta capital, trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 35 (trinta e cinco) invólucros de cocaína e 42 (quarenta e dois) papелotes de maconha, sem autorização e em desacordo com a determinação legal

ou regulamentar, além de R\$ 40,00 (quarenta reais) em dinheiro, provenientes do comércio ilícito de entorpecentes.

Narra a denúncia que policiais civis no patrulhamento pela região conhecida como ponto de tráfico de entorpecentes, surpreenderam o denunciado na posse de drogas e dinheiro.

É da inicial que o denunciado confessou a traficância e afirmou que ganhava R\$200,00 (duzentos reais) por dia. Na distrital ratificou a confissão, acrescentando que estava no tráfico em razão do desemprego.

Em audiência de custódia realizada em 05 de março de 2020, foi homologada a prisão em flagrante e convertida em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. (fls. 38/42).

O acusado WILKER VLADEMIR ROCHA NAZARIO constituiu Defensor nos autos (fls.74).

Em petição protocolada aos 03 de abril de 2020, a Defesa do acusado apresentou resposta à acusação (fls. 68/71).

Em decisão datada de 13 de abril de 2020, a denúncia foi recebida, tendo sido determinada a citação do réu (fls. 79/81). Na mesma oportunidade foi ratificado o recebimento da denúncia e revogada a prisão preventiva de WILKER VLADEMIR ROCHA NAZARIO, "mediante as seguintes condições: a) comparecer em Juízo no dia 13 de julho de 2020, às 14h50min, a fim de participar da audiência de instrução e julgamento; b) obrigação de manter o endereço atualizado junto a este Juízo (informando imediatamente eventual alteração); c) recolhimento domiciliar no período noturno (das 22 horas às 6 horas) e nos dias de folga, sob pena de revogação do benefício e imediato recolhimento à prisão (CPP, arts. 310 e 319). Expeça-se o competente alvará de soltura clausulado" (fls. 79/81).

Em 24 de abril de 2020, a Defesa do réu requereu, em síntese, "seja oportunizada à proposta de acordo de não persecução penal, por vislumbramos ser medida suficiente e necessária para a reprovação e prevenção do delito em questão." (fls. 86/87).

O Ministério Público se manifestou as fls. 98/101.

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas as testemunhas policiais civis e, em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, seguiram-se os debates finais. O Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia.

A Defesa constituída, por sua vez, requereu, em suma, seja a pena fixada no mínimo legal; na segunda fase seja reconhecida a atenuante da confissão e na terceira fase seja aplicado o redutor, com fixação de regime inicial aberto e substituição por penas restritivas de direitos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada procedente.

A conduta imputada ao réu subsume-se ao tipo incriminador do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram claramente a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o réu é seu autor.

Houve realmente a prática de crime de tráfico de entorpecentes, cuja materialidade restou confirmada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 05/07), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 13/14), foto dos entorpecentes apreendidos (fl. 12), Laudo de constatação (fls. 08/11), Laudo de Exame Químico-Toxicológico (fls. 118/120 e fls. 169/171), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Ao ser ouvida em juízo, a testemunha Adilson Conceição Santos, policial civil, relatou, em síntese, que foram ao local que é conhecido pelo tráfico de entorpecentes. Visualizaram Wilker num local com uma sacola ou bolsa em uma das mãos. Decidiram pela abordagem e encontraram porções de maconha e cocaína e dinheiro. Wilker informou que estava vendendo e ganharia R\$ 200,00 por dia.

Também foi ouvida em juízo a testemunha Marcio Roberto Machado, policial civil, que narrou, em suma, que estavam em diligências para coibir o tráfico e foram a um

local conhecido pela venda de drogas, em viatura descaracterizada. O rapaz não percebeu a aproximação e estava com uma bolsinha escura na mão. No interior da bolsa tinham entorpecentes, pouca coisa, entre cocaína e maconha e um dinheiro trocado. Indagado a respeito ele confessou informalmente que estava desempregado, tinha filhos e aceitou a proposta, ganhava achava que R\$ 200,00 por um período. Ao ser interrogado em juízo, o réu confessou a prática do crime de tráfico de drogas. Informou que está com 31 anos de idade e mora com a esposa. Tem dois filhos, sendo que um filho e uma enteada moram com o interrogando. Está trabalhando fazendo "bicos" de ajudante de pedreiro. Naquele mês estava muito, muito apertado e ofereceram a oportunidade de ganhar dinheiro daquela forma, seria vendendo droga. Está arrependido. Nunca mais se envolveu com droga.

Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal Interpretado, oitava edição, Editora Atlas, pág. 469:

"(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos".

E nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Processo Penal, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição 2007, pág. 411:

"A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia."

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais foram coesos e merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Neste sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7).

A finalidade de narcotraficância foi perfeitamente evidenciada por alguns indícios irrefutáveis: a) pela natureza e variedade das drogas apreendidas (cocaína e maconha); b) pela quantidade de drogas, incompatível com a condição de mero usuário; c) pela forma de acondicionamento das drogas apreendidas; d) pelas circunstâncias da prisão. Todos esses fatores são indicativos do destino para consumo de terceiros.

Desta forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos policiais quanto à apreensão dos entorpecentes, não é lícito presumir que queiram prejudicar o acusado, pois agem em prol da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

Pelo que se vê, todos os elementos de prova complementam-se, formam um conjunto coeso e robusto no sentido de que o réu trazia consigo as drogas que foram apreendidas para o fim de comercializá-las, sendo certa a ocorrência do tráfico de entorpecentes, assim como a autoria. Assim, inadmissível seria a desclassificação para o delito previsto no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Assim, todas as provas colhidas não dão margem para outra conclusão senão a demonstração da materialidade do delito narrado na denúncia, bem como a sua autoria.

Passo à aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em primeira fase, verifico que o réu é primário e não ostenta qualquer antecedente desabonador, conforme se infere da Certidão (fl. 37) e da Folha de Antecedentes (fls. 34/36). No mais, a culpabilidade do réu não ultrapassa o normal desvalor do

tráfico de drogas, cometido em circunstâncias que não se mostram exageradas. Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena-base no mínimo legal, partindo de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea, porém, deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, por ser entendimento jurisprudencial que as circunstâncias atenuantes não podem acarretar pena aquém do mínimo legal. Nesses termos é o teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Em terceira fase, aplicável a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do mesmo artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. No caso em tela, o réu é primário, não ostenta antecedentes criminais, bem como nada indica que integre organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas, de modo que estão inteiramente presentes as circunstâncias previstas no parágrafo 4º do citado artigo 33 da Lei que, somadas às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, autorizam a redução máxima da pena prevista no preceito secundário do caput do artigo 33. Sendo assim, aplicando a causa de diminuição já mencionada, reduzo a pena base de 2/3 (dois terços), chegando ao resultado de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Do regime inicial de cumprimento da pena

Tendo em vista a primariedade e a quantidade de pena aplicada, fixo o regime inicial aberto para início de cumprimento da pena. Com efeito, o Colendo Supremo Tribunal Federal afastou a hediondez do tráfico privilegiado (STF, HC nº 118.533). No caso concreto, mostra-se razoável e recomendável o regime mais brando. Isso porque o réu é primário, sem antecedentes desabonadores, sem ligação comprovada com organização criminosa ou lucro pessoal relevante.

Vem a lume trecho de elucidativo julgado do Superior Tribunal de Justiça, Habeas Corpus nº 155.391 - ES (2009/0234881-9). Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Data do Julgamento 02 de setembro de 2010. Ementa:

"(...) A Sexta Turma desta Corte adotou o entendimento de que, ante o quantum de pena aplicado ao delito cometido sob a égide da Lei n.º 11.343/06, é possível a fixação do regime semiaberto ou o aberto para o início do cumprimento da reprimenda reclusiva, em conformidade com o previsto no art. 33 do Código Penal, bem como da substituição da pena de reclusão por restritivas de direitos, em face do artigo 44 do Código Penal. (...)" (grifos nossos)

E, conforme já decidiu o Excelso Pretório:

"Ementa. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Dezesesseis gramas de cocaína e trinta e nove gramas de maconha. Crime praticado na vigência das Leis nºs 11.343/06 e 11.464/07. Aplicação da causa de diminuição em grau máximo. Possibilidade. Estabelecimento de regime prisional diverso do fechado. Possibilidade. Reprimenda inferior a quatro anos, reconhecimento da primariedade e ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Comando legal que deve ser compatibilizado com os princípios da individualização da pena e proporcionalidade. Substituição da sanção corporal por restritivas de direitos. Viabilidade. Precedentes do STJ e STF." (HC 168679/SP (2010/0064405-4). Relator Ministro OG FERNANDES. Órgão Julgador - SEXTA TURMA. Data do Julgamento 05/08/2010. Data da Publicação/Fonte DJe 23/08/2010). (grifos nossos)

Também conforme elucidativo julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Tráfico de entorpecente. Réus flagrados promovendo o tráfico no local. Quantidade de 16 porções de cocaína, pesando 22,52 gramas, e 4 porções de crack, com peso de 1,58 gramas. Campana policial. Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares. Intenção negocial comprovada. Condenação mantida. Penas dosadas nos mínimos legais. Redutor aplicado à razão de dois terços. Regime fechado afastado. Reforma para o regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade. Parcial provimento." (Apelação nº 0005221-82.2012.8.26.0441. Relator Guilherme de Souza Nucci. São Paulo, 23 de fevereiro de 2016.). (grifos nossos)

Diante da quantidade de pena aplicada e da primariedade do réu, cabível a concessão

dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal. Assim, tratando-se de pena superior a um ano, a pena privativa de liberdade será substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser indicada por ocasião da execução e, em outra pena de prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, que se somarão à pena de multa originária, com fundamento no artigo 44, §2º, e artigo 46, ambos do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e considerando tudo o mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o acusado WILKER VLADEMIR ROCHA NAZARIO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, da forma anteriormente especificada, além da multa originária no valor de 166 dias-multa, já prevista no tipo penal, calculados pelo valor unitário mínimo.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando que o réu respondeu ao processo solto, bem como considerando a fixação do regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Ocorrido o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "rol dos culpados", expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ) e elabore-se o cálculo referente à multa imposta ao réu quando de sua condenação.

Desde logo, fica homologado o cálculo da multa, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Anoto que o valor da multa deverá ser recolhido em favor da FUNPESP – Banco do Brasil – agência 1897-X – modalidade 13 – conta corrente nº 139521-1, mesma agência.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 15 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA